

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3692/2534

เอ.เอช.โรบินส์คำปะนีอิงค์ หรือ อินคอร์
ปอเรเต็ด

โจทก์

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์มา จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 4 (3), มาตรา 16, มาตรา 19, มาตรา
41 (1)

เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า"DIMETAPP" กับของจำเลยคำ
ว่า"MEDITAPP" ต่างก็เป็นคำของภาษาต่างประเทศพิมพ์ด้วยอักษรโรมันลักษณะ
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวกัน สำเนียงอ่านออกเสียงคล้ายกันตัวอักษรมีจำนวนเท่า
กัน ถ้าไม่สังเกตจะเข้าใจว่า เครื่องหมายการค้า ของโจทก์และของจำเลยเป็นอย่าง
เดียวกัน เพราะอักษรทุกตัวเหมือนกันเพียงแต่สลับคำพยางค์หน้า 2 คำ เท่านั้น และ
จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 3 เช่นเดียวกับ
ของโจทก์แม้จะระบุรายการสินค้าว่า ยาแก้หวัด แต่ในข้อบ่งใช้ที่ยา ของจำเลยก็ระบุ
ว่าเป็นยาบรรเทาอาการแพ้ เช่น แพ้อากาศ คัดจมูก น้ำมูกไหล แก้หืด เป็นต้น เช่น
เดียวกับยาของโจทก์ ทั้งยาของโจทก์ จำเลยต่างก็เป็นยาเม็ดและยาน้ำด้วยกัน
แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่จะลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันถือได้
ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้ นำไปจด
ทะเบียนไว้แล้วเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันจนถึงนับได้ว่า เป็นการลวง
สาธารณชน ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.
2474มาตรา 16 คำว่า "TAPP" แม้จะฟังว่าอักษร "TA" ย่อมาจากคำว่า"TABLET"

และอักษร "PP" เป็นชื่อย่อของสารเคมี 2 ชนิดแต่มื่อนำอักษรดังกล่าวมารวมกันเป็นคำว่า "TAPP" จึงจัดว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นพึงรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 4(3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 หาใช้ชื่อสามัญหรือสิ่งใดที่ใช้กันสามัญในการค้าขายซึ่งต้องห้ามถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่ง แห่งเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันไม่ แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่นำไปจดทะเบียนจะไม่เหมือนเพียงแต่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์และโจทก์ไม่ได้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ก็ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดีตามสิทธิของโจทก์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะโจทก์ได้จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของโจทก์ผลิตออกจำหน่ายเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยเป็นเวลาหลายปี โจทก์ย่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยลอกเลียนนำไปจดทะเบียนดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามมาตรา 41(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแห่งรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "DIMETAPP" อ่านว่า "ไดเมแทพ" หรือ "ไดมีแท็ป" ใช้กับสินค้าจำพวก 3 เคมีวัตถุซึ่งทำขึ้นสำหรับใช้เป็นโอสดและในการผสมโอสดสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีสรรพคุณในการบำบัดรักษาอาการแพ้ และโรคของทางเดินหายใจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายทั่วโลกมานานปี ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ในประเทศต่าง ๆ
เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย สำหรับในประเทศไทยโจทก์จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้กับสินค้าจำพวก 3 เป็นเวลาเกือบ 30 ปี แล้ว ผู้พบเห็น
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะทราบทันทีว่าเป็นสินค้าของโจทก์ จำเลยมี
เจตนาไม่สุจริตคบคิดกับนายพรชัย วงศ์ภัทรวิฑูรหรือแซ่ลิม เลียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยวิธีสลับคำจาก "DIMETAPP" เป็น "MEDITAPP"
แล้วนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าจำพวก 3 สำหรับยาแก้หวัดอัน
เป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังลอกเลียนสูตรยาแก้หวัด
ของโจทก์ออกจำหน่ายเพื่อลงขาย ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดคิดว่า สินค้ายาแก้หวัดที่
จำเลยจำหน่ายเป็นสินค้าของโจทก์อันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอศาลพิพากษาให้จำเลยถอนทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MEDITAPP" ตามคำขอเลขที่ 116870 ทะเบียนเลขที่
73396 หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้าม
จำเลยใช้และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีก

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่จำเลยคิดขึ้น
มาเอง โดยนำคำว่า "MEDI" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อจำเลย คือ "MEDIFIVE
PHARMA" มารวมกับคำว่า "TAPP" โดยสุจริตนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้จำเลยแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า คำว่า "MEDITAPP" ตาม
คำขอเลขที่ 116870 ทะเบียนเลขที่ 73396 นอกจากทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ห้ามจำเลยใช้และยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ให้เป็นที่ยุติเสียหายแก่โจทก์อีก
ต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยการลอกเลียนอันจะเป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยต้องถูกเพิกถอน พิเคราะห์เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "DIMETAPP" กับของจำเลยคำว่า "MEDITAPP" แล้ว เห็นได้ว่าต่างก็เป็นคำของภาษาต่างประเทศพิมพ์ด้วยอักษรโรมันลักษณะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวกัน สำเนียงอ่านออกเสียงคล้ายกันตัวอักษรมีจำนวนเท่ากัน ถ้าไม่สังเกตจะเข้าใจว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเป็นอย่างเดียวกัน เพราะอักษรทุกตัวเหมือนกันเพียงแต่สลับคำพยางค์หน้า 2 คำเท่านั้นและจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าจำพวก 3 เช่นเดียวกับของโจทก์แม้จะระบุรายการสินค้าว่า ยาแก้หวัด แต่ในข้อบ่งใช้ที่ยาของจำเลยก็ระบุว่าเป็นยาบรรเทาอาการแพ้ เช่น แพ้อากาศ คัดจมูก น้ำมูกไหล แก้หืด เป็นต้น เช่นเดียวกับยาของโจทก์ทั้งยาของโจทก์จำเลยต่างก็เป็นยาเม็ดและยาน้ำด้วยกัน การร่วมกันคิดเครื่องหมายการค้าของนายพรชัยกับพวกก็แสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยและนายพรชัยที่จะลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้นำไปจดทะเบียนไว้แล้วเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16 ที่จำเลยฎีกาว่า คำว่า "MEDI" เป็นคำย่อของบริษัทจำเลยผสมกับคำว่า "TAPP" ซึ่งมาจาก "TA" ย่อมาจาก "TABLET" แปลว่า เม็ดยา ส่วน "PP" เป็นชื่อย่อของสารเคมี 2 ชนิด คือ เฟนิลเลฟฟิน และเฟนิลโพรปานิลามีน และบริษัทผลิตยาอื่น ฤกษ์ใช้ชื่อ

บริษัทนำหน้าคำว่า "TAPP" อยู่หลายบริษัทดังเช่นเอกสารท้ายฎีกา คำว่า "TAPP" จึงเป็นชื่อสามัญ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะสงวนไว้ใช้สำหรับชื่อยาของโจทก์แต่ผู้เดียว เห็นว่า จำเลยย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดี ถ้าจำเลยไม่มีเจตนาจะลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยอาจจะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนหรือคล้ายของโจทก์ได้ ดังที่จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้อีกหลายเครื่องหมาย เช่น "MEDISONE" "MEDIPHEN" "MEDISIC" "MEDILIUM" เป็นต้น ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงแสดงให้เห็นเจตนาที่ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนคำว่า "TAPP" แม้จะฟังว่าอักษร "TA" ย่อมาจากคำว่า "TABLET" และอักษร "PP" เป็นชื่อย่อของสารเคมี 2 ชนิด แต่เมื่อนำอักษรดังกล่าวมารวมกันเป็นคำว่า "TAPP" แล้ว ปรากฏว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายตามพจนานุกรมแต่อย่างใดคำว่า "TAPP" จึงจัดว่าเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นพึงรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ตาม มาตรา 4(3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 หากใช้ชื่อสามัญหรือสิ่งใดที่ใช้กันสามัญในการค้าขายซึ่งต้องห้ามถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ และที่จำเลยอ้างในฎีกาว่ายาดังกล่าวนี้เป็นยาอันตราย ผู้ได้รับอนุญาตให้ขายจะขายหรือจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่มีใบสั่งของแพทย์เท่านั้น เห็นว่าจำเลยย่อมทราบดีว่าร้านขายยาทั่วไปในประเทศไทย แม้จะมีเภสัชกรประจำก็อาจจะขายยาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งของแพทย์ก็ได้ข้ออ้างของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่นำไปจดทะเบียนจะไม่เหมือนเพียงแต่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์และโจทก์ไม่ได้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ก็ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดีตามสิทธิของโจทก์ที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะโจทก์ได้จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้า

กับสินค้าของโจทก์ผลิตออกจำหน่ายเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก่อนที่จำเลยจะจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยเป็นเวลาหลายปี โจทก์ย่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยลอกเลียนนำไปจดทะเบียนดีกว่า จำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-อุดม มั่งมีดี-โสภณ จันทรธนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ